

【获链接可读】20260321腾讯AI项目副本_WSC 副本

一、要做什么？为什么？

（一）要做什么？

一句话：一款基于AI大模型的数据跨境合规自动检测与风险评估工具。

（二）给谁服务？

有数据跨境业务的企业（主要是跨国企业和出海企业），服务有关企业的律师/律所和其他机构。

（三）为什么做这个？

原因一：强逻辑

合规具有强逻辑性，从第一性原理的思考来看，其工作本质就是在事实与法律之间进行匹配，有关事实和法律均能以文字等AI能理解的形式呈现，可以充分调用AI的性能，超过人类律师的效率；

小红书上看到一个人关于这个比赛的观点，她也认为合规的大方向是OK的。

原因二：强推理

“**文本→文本**”仅仅是合规工作的基础逻辑，但实务中存在一些法律规定不清楚的东西。比如关于跨境数据传输的“重要数据”该如何界定，法律目前没有明确规定，现在是参照适用各类行业标准，再如，“为履行合同所必需”如何界定必须，没有明确标准，这都要求AI去阅读相关行业的权威材料，包括标准、指引、指南、行业研报等等，通过长文本的分析推理，判断企业数据是否数据“重要数据”，提前规避法律风险。

原因三：强需求

数据跨境已成为企业（尤其是出海/跨国企业）刚需，中国、欧盟、美国等主要经济体均已建立严格监管框架，违规处罚重。

案例一：迪奥（上海）公司未依法履行个人信息保护义务案——个人信息出境未评估

该案件是数据泄露事件引发的事后监管。迪奥在2025年5月发现系统出现恶意访问事项，可能存在个人信息泄露风险，并向监管部门报备。2025年7月28日，上海市公安局静安分局行政处罚决定，认定该公司“在传输数据过程中，未做好必要的保护措施”，依据《个保法》处以警告并责令改正。

2025年9月，公安机关进一步披露了本案三项违法事实：（1）未通过数据出境安全评估、未订立个人信息出境标准合同或通过个人信息保护认证，违规向法国总部传输用户个人信息；（2）企业在向境外提供信息前，未向用户充分告知境外接收方的处理方式，未取得用户的“单独同意”，以及（3）未对收集的个人信息采取加密、去标识化等安全技术措施。

该案件是已知案例中首次公开将数据出境违规行为明确纳入行政处罚的案例。从执法部门来看，该案件的处罚机关并非负责数据出境三路径审查的网信部门，而是上海市公安局静安分局，这也体现出来目前我国数据安全执法“九龙治水”的执法常态；从违法行为来看，尽管迪奥存在跨国公司之间传输个人信息的行为，但其在隐私政策的设置、向监管机构报备、采取安全保护措施三方面均未达到中国对个人信息出境的合规要求；从行政处罚结果来看，以改正为主，并未处以没收违法所得或罚款，该违法行为可能并未触及《个保法》中的“情节严重”的情形。

参见：沪公静（网）行罚决字[2025]10003号,<https://gaj.sh.gov.cn/jaga/xzcf/toDetail?pa=a23e7d1d9cab592f7cb65c52f4cb5f1aba763022165fc1856dbfcf6073b6454093b3644cc24fc46a>

案例二：贵阳市云岩区某企业数据异常跨境传输案——重要数据出境未评估

2025年9月，贵阳市云岩区互联网信息办公室公布了一起数据异常跨境传输案例。该案中，企业工作人员在接入公网IP的设备在使用中开启了同步“云数据”存储功能，导致数据传输出境。贵阳市云岩区互联网信息办公室认定该企业未严格遵守数据跨境传输的安全管理规定，履行安全评估与合规审查义务不到位，并对涉事企业进行约谈。最终，该企业被处以行政警告并责令整改。

本案的处罚依据是《网安法》、《数安法》，可以推知，本案可能并不涉及个人信息出境，而可能涉及重要数据。一旦通过“云数据”将重要数据存储于位于境外的云存储服务器上，则构成重要数据出境，需要履行数据出境安全评估义务。

案例三：上海某酒店管理企业违法违规出境用户数据案——出境必要性不足仍出境

该案例是上海网信办发布的2025年网络数据安全执法典型案例之一。该企业从事酒店线上预订时，会将用户的个人信息传输至境外。与前两个案例未履行数据出境三路径合规义务不同，该企业履行了数据出境安全评估的申报程序。但在收到国家网信部门《评估结果通知书》明确指出相关个人信息数据项“出境必要性不足”的情况下，该企业未能采取切实有效措施，仍继续违法违规向境外提供境内自然人个人信息。最终，该企业被责令限期改正并处以罚款。

本案中企业申报后“明知故犯”的行为显然被予以更严厉的处罚。该案体现出对于数据出境项目，网信办既有事前审查，也会进行事后监管，对于企业而言，被明确告知不得出境的数据应当及时本地化存储，否则可能被处以更严重的行政处罚。

案例四：上海某物业管理企业违法违规出境用户数据案——自行收集并传输数据，没有告知-同意

该案例是上海网信办发布的另一起2025年网络数据安全执法典型案例。与上一个案例的出境场景相似，本案涉及个人信息出境的是办理酒店预订和会员账户管理的APP。该企业通过其运营的APP在未申报数据出境安全评估、未订立标准合同、未通过认证的情况下，自行向境外提供用户住宿信息及涉及金融账户的敏感个人信息。企业被责令限期改正，并予以警告处罚。

该案例中，公开信息特别指明了本案涉及出境的个人信息包括敏感个人信息，在一定程度上明确了目前数据出境监管的重点。

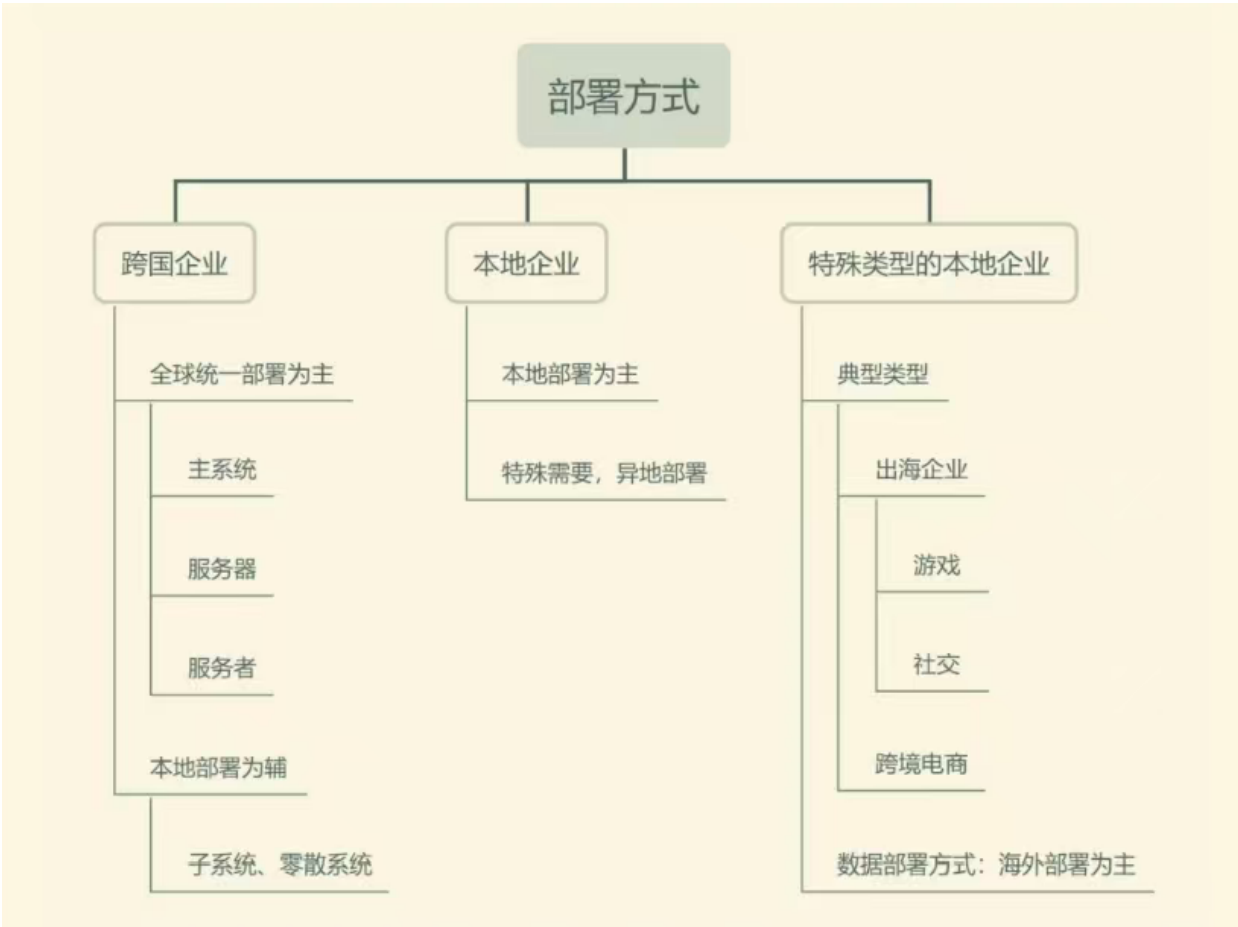
原因四：大趋势

数据合规不仅是法律问题，更涉及商业竞争与地缘政治，是企业全球化经营的“必答题”，市场持续增长。

【tiktok案例，还有很多】

二、企业现在是怎么做的？合的是什么规？具体场景是什么？

（一）企业（跨境）数据流动的具体场景



（1）部署方式（跨国企业）

- 以全球统一的数据和IT部署为主：主系统、服务器、服务者

比如，很多跨国企业在中国的分公司、子公司、合资公司会在中国收集很多数据和个人信息，如员工信息、供应商信息、联系人信息。这些数据往往不会部署在每一个全球分布的国家或地区，会被部署在全球统一的一个或几个数据中心当中（也就是主系统），服务器也会在全球一个或多个地方部署。在东亚一般是在新加坡或香港部署。运行和维护的主系统和服务器的服务者也是会挑选一个IT service company；

- 以本地的数据和IT部署为辅

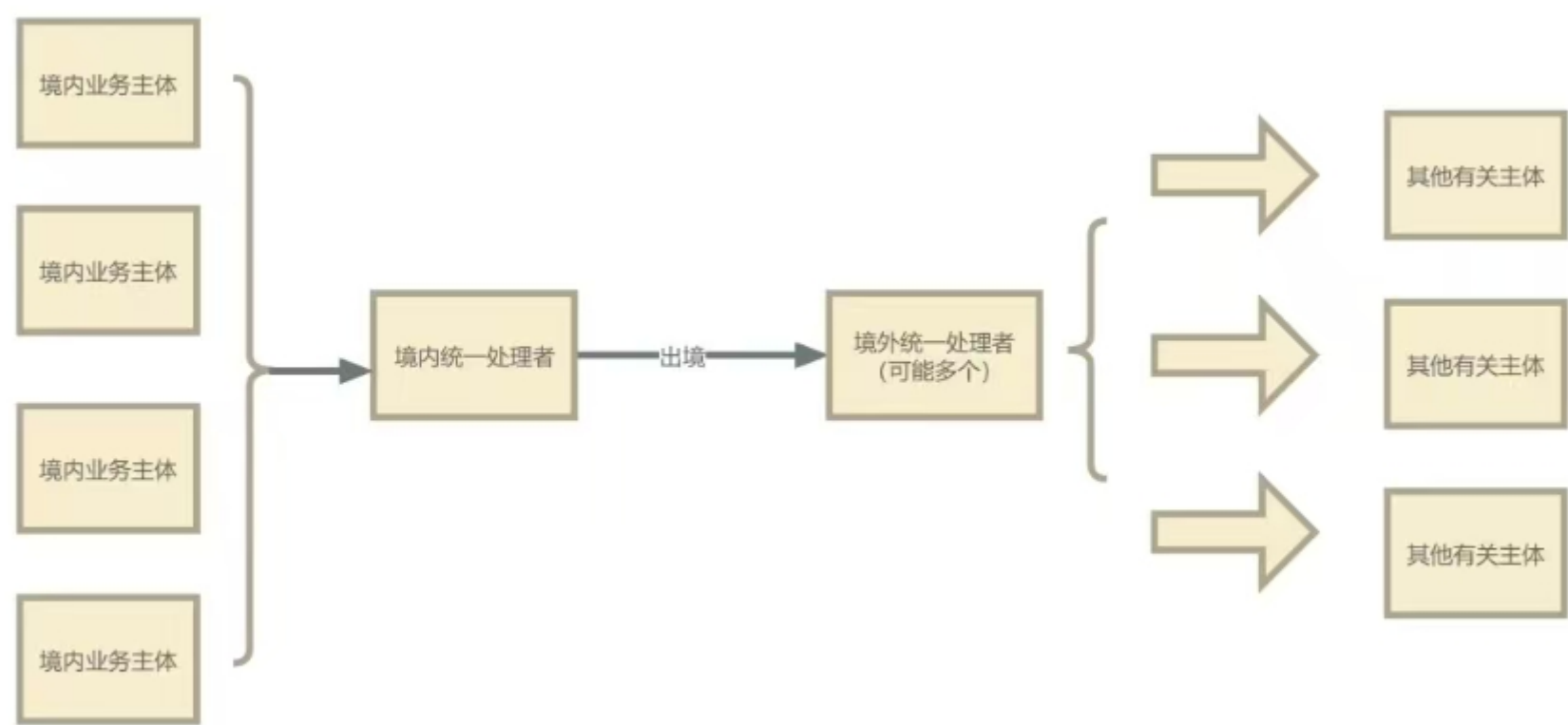
比如，在中国相对辅助、零散的系统，或者某个特别项目的服务器有可能部署在中国。

所以，由于跨国企业统一部署为主的特点，这些信息自然而然地就传输到了境外的服务器了，这是常态。

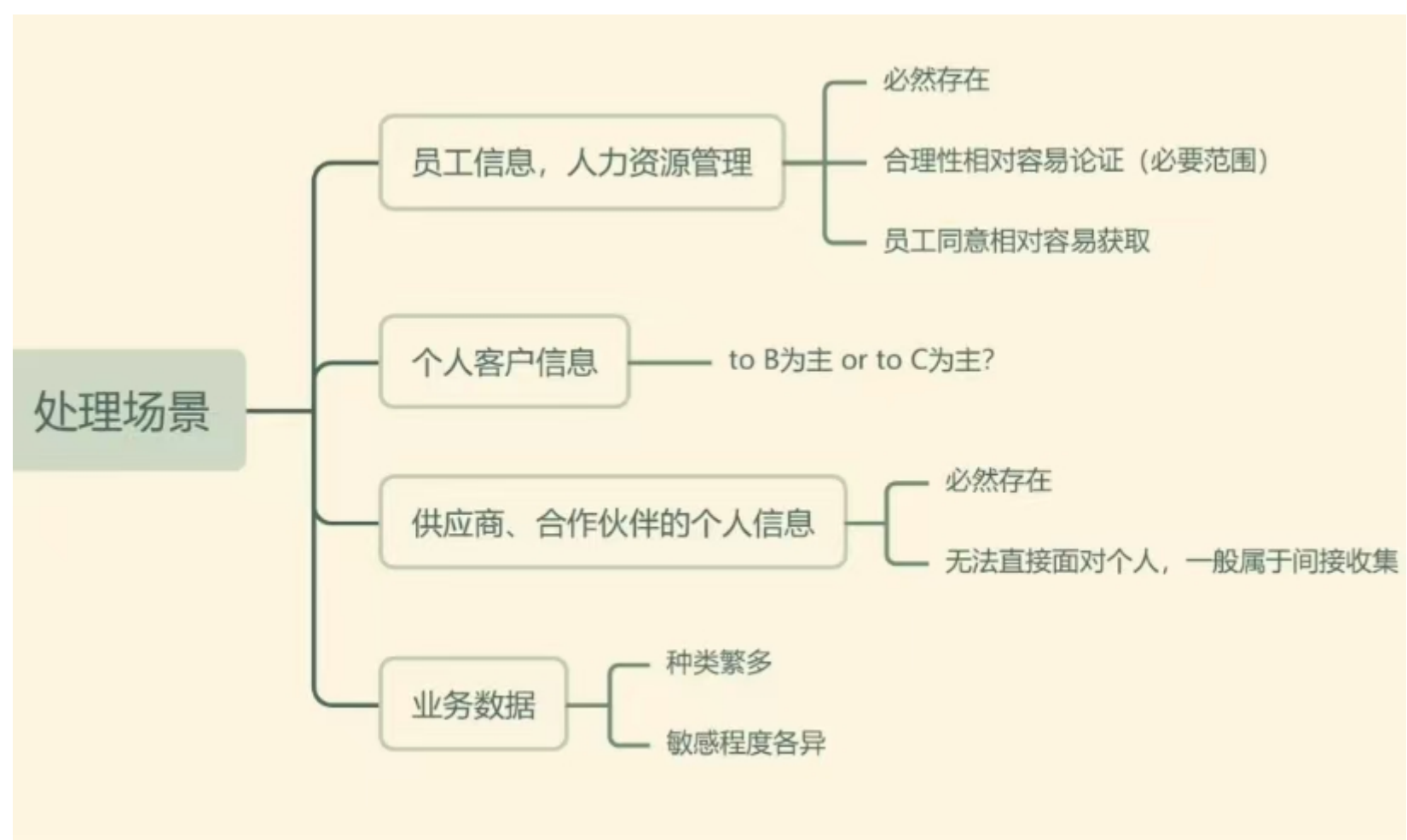
也有例外，苹果很多中国的数据和个人信息储存在云上贵州。

(2) 数据发出方和数据接收方的概况

- “数据发出方”一般是多汇一：在中国，很多情景是几十个子公司的数据往往会作为一个数据处理集群，在集团层面统一在中国境内做数据处理和个人信息处理，决定策略、收集什么、传输什么、传到境外传输给谁、境内外合同谁来签、合同条款和权利义务约束是怎么样、对我境内数据和个人信息的保护及对主体权利的保护遵从什么原则等等，是由同一帮同事去处理。很少有子公司各自为政。
- “数据接收方”可能是统一的一个（比如有一个公司汇总全世界很多国家传输来的数据和个人信息，统一处理，再对于子公司或关联方进行分发），也可能是多个接收方，比如给东亚、欧洲、美国都传输进行传输。



(3) 有以下四种常见的出境信息



处理上述个人信息必须要有合法性基础。

《个人信息保护法》第十三条 符合下列情形之一的，个人信息处理者方可处理个人信息：

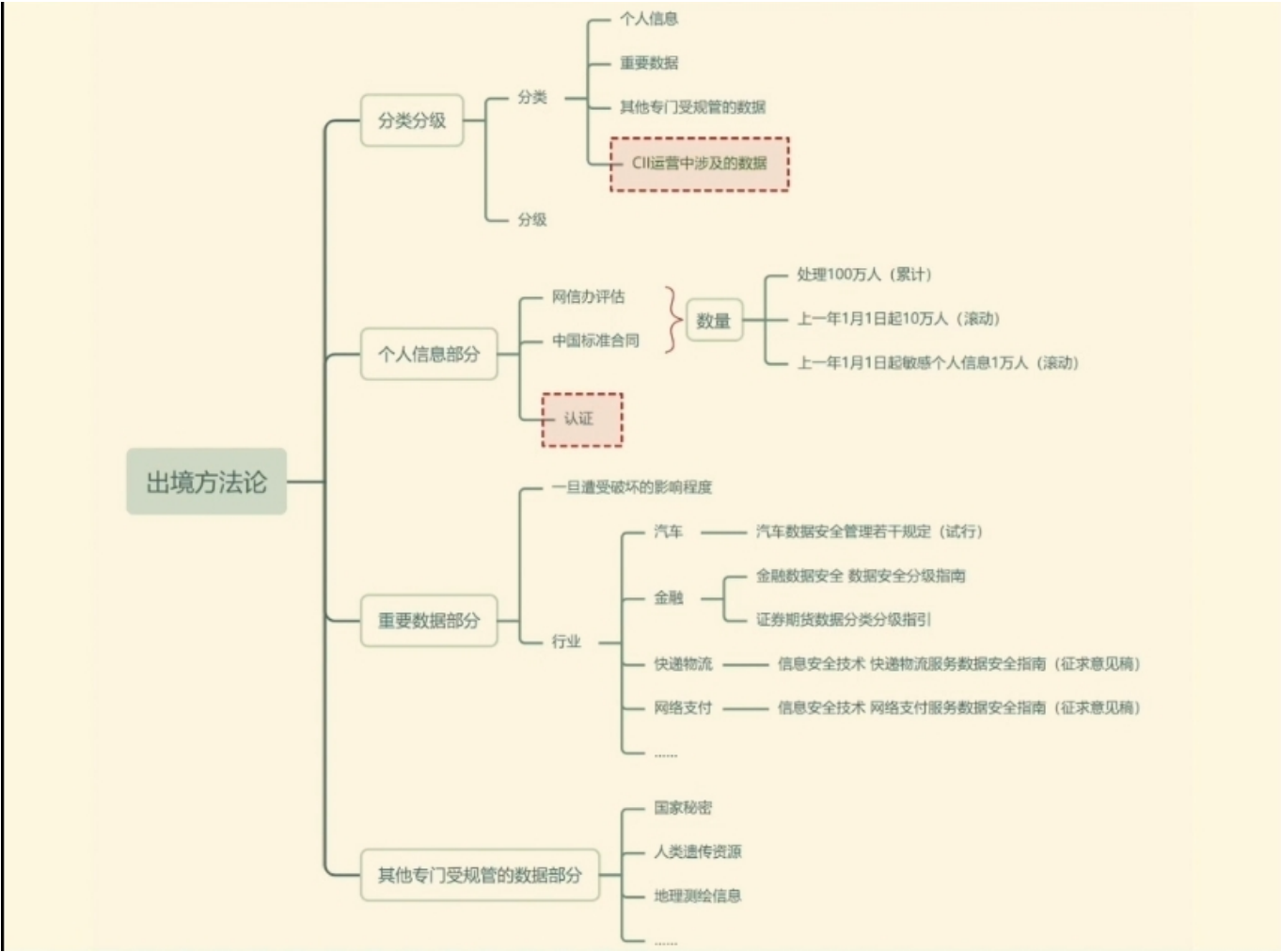
- (一) 取得个人的同意；
- (二) 为订立、履行个人作为一方当事人的合同所必需，或者按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理所必需；
- (三) 为履行法定职责或者法定义务所必需；
- (四) 为应对突发公共卫生事件，或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需；
- (五) 为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，在合理的范围内处理个人信息；
- (六) 依照本法规定在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息；
- (七) 法律、行政法规规定的其他情形。

依照本法其他有关规定，处理个人信息应当取得个人同意，但是有前款第二项至第七项规定情形的，不需取得个人同意。

员工信息容易论证合法性：

供应商、合作伙伴不好论证：因为不直接面对个人，有时候外包场景下属于间接收集。比如从供应商处收集其员工的姓名、履历等信息，此时企业无法向这些个人去获取同意的，需要企业和供应商签署业务保护条款。

(4) 出境方法



分类：个人信息、重要数据、其他专门受规管的数据、CII运营中心涉及的数据（企业不知道一般就不是）

分级：根据行业不同

①个人信息部分：

《个人信息保护法》第三十八条 个人信息处理者因业务等需要，确需向中华人民共和国境外提供个人信息的，应当具备下列条件之一：

- (一) 依照本法第四十条的规定通过国家网信部门组织的安全评估；
- (二) 按照国家网信部门的规定经专业机构进行个人信息保护认证；
- (三) 按照国家网信部门制定的标准合同与境外接收方订立合同，约定双方的权利和义务；
- (四) 法律、行政法规或者国家网信部门规定的其他条件。

中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定对向中华人民共和国境外提供个人信息的条件等有规定的，可以按照其规定执行。

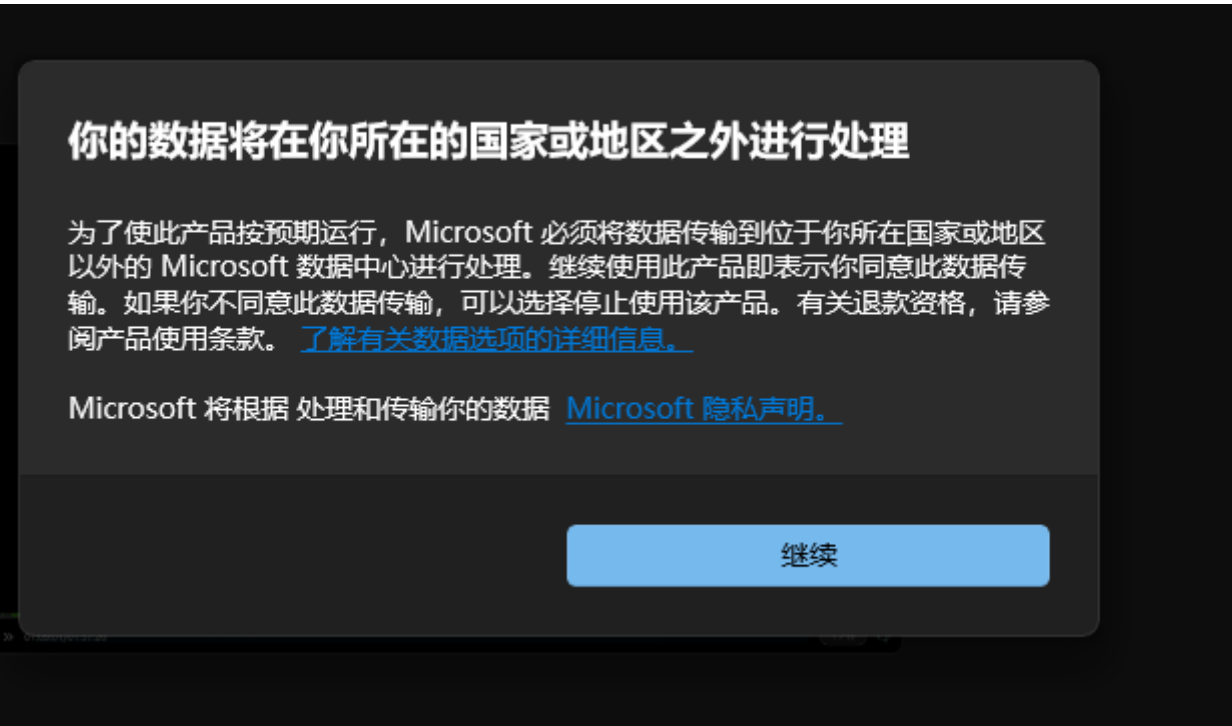
个人信息处理者应当采取必要措施，保障境外接收方处理个人信息的活动达到本法规定的个人信息保护标准。

第三十九条 个人信息处理者向中华人民共和国境外提供个人信息的，应当向个人告知境外接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式、个人信息的种类以及个人向境外接收方行使本法规定权利的方式和程序等事项，并取得个人的单独同意。

同意-告知

☑ 线上实践实例

☑ 线下实践实例



②重要数据部分

需要看行业的标准、指南，参照性地识别重要数据。

《数据安全法》第二十一条 国家建立数据分类分级保护制度，根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，对数据实行分类分级保护。国家数据安全工作协调机制统筹协调有关部门制定重要数据目录，加强对重要数据的保护。

关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益等数据属于国家核心数据，实行更加严格的管理制度。

各地区、各部门应当按照数据分类分级保护制度，确定本地区、本部门以及相关行业、领域的重要数据具体目录，对列入目录的数据进行重点保护。

（二）各国家/地区数据跨境法律框架

以下简单介绍各国数据执法的实践，选取的司法辖区也是近几年执法较为活跃的国家或地区，执法活跃度一定程度上也代表了法律服务的需求量，我们可以考虑将这些国家或地区作为我们服务的主要司法辖区。

1.中国框架

我国《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》及《出境评估办法》主要限制重要数据、个人信息出境。尤其《出境评估办法》，适用范围明确限于重要数据和个人信息出境。不涉及该两类数据的，目前我国生效法律法规中没有明确的出境限制。

📖 Q：在我国，什么是出境？

A：

根据网信办于2026年1月发布《数据出境安全评估申报指南（第三版）》https://www.szaicx.com/page142?article_id=19415

下面三种行为属于数据出境行为：

- 数据处理者将在境内运营中收集和产生的数据传输至境外；
- 数据处理者收集和产生的数据存储在境内，境外的机构、组织或者个人可以查询、调取、下载、导出；
- 符合《个人信息保护法》第三条第二款情形，在境外处理境内自然人个人信息等其他数据处理活动。

📖 Q：将中国的数据传导域外有哪些法律路径？

A：

- ①数据出境安全评估
- ②个人信息出境认证
- ③个人信息出境标准合同备案

顺序：理论上，如果不属于需要安全评估的情形，那么在实施个人信息出境时，既可选择个人信息保护认证途径，也可选择标准合同途径。具体如何选择并不强制，由数据出境方根据实际情况自行决定。

出境情形	出境路径和手续	其他主要合规措施
1、数据处理者向境外提供重要数据； 2、CIIO和处理100万人以上个人信息的 数据处理者向境外提供个人信息； 3、自上年1月1日起累计向境外提供10 万人个人信息或者1万人敏感个人信息 的数据处理者向境外提供个人信息； 4、国家网信部门规定的其他需要申报 数据出境安全评估的情形。	申报数据出境安全评估	涉及个人信息出境 的，还需： 1、取得个人的单 独同意； 2、开展个人信息 保护影响评估； 记录出境情况。
其他向境外提供个人信息的情形，如： 1、非CIIO； 2、处理个人信息不满100万人的； 3、自上年1月1日起累计向境外提供未 达到10万人个人信息的； 4、自上年1月1日起累计向境外提供未 达到1万人敏感个人信息的。	1、经专业机构进行个人信 息保护认证；或 2、签订《个人信息出境标 准合同》并向省级网信部 门备案(《个人信息出境标 准合同》系《标准合同规 定(征)》附件，下同)。	
特殊情形，如： 向外国司法或者执法机构提供存储于中 华人民共和国境内的个人信息的。	向主管机关提交申请，由 其按国际条约/协定或平等 互惠原则等决定是否批 准。	

路径一：数据出境安全评估

适用条件

《数据出境安全评估办法》所称数据出境活动主要包括：一是数据处理者将在境内运营中收集和产生的数据传输、存储至境外。二是数据处理者收集和产生的数据存储在境内，境外的机构、组织或者个人可以访问或者调用。

2024年，《规范和促进数据跨境流动规定》明确了两种应当申报数据出境安全评估的条件：一是关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息或者重要数据。二是关键信息基础设施运营者以外的数据处理者向境外提供重要数据，或者自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）或者1万人以上敏感个人信息。

有效期

《规范和促进数据跨境流动规定》将通过数据出境安全评估结果的有效期由《数据出境安全评估办法》中规定的2年延长至3年，自评估结果出具之日起计算。同时，增加数据处理者可以申请延长评估结果有效期的规定。有效期届满，需要继续开展数据出境活动且未发生需要重新申报数据出境安全评估情形的，数据处理者可以在有效期届满前60个工作日内通过所在地省级网信部门向国家网信部门提出延长评估结果有效期申请。经国家网信部门批准，可以延长评估结果有效期3年。

办理途径

登录数据出境申报系统，网址：<https://sjcj.cac.gov.cn>。

关键信息基础设施运营者或者其他不适合通过数据出境申报系统申报数据出境安全评估的，采用线下方式通过所在地省级网信部门向国家网信部门申报数据出境安全评估。



中华人民共和国国家互联网信息办公室
Cyberspace Administration of China

数据出境申报系统

个人信息出境认证专业机构备案系统

账号密码登录

UKey登录



请输入用户名



请输入密码



请输入图形验证码



[忘记密码](#) [注册账户](#)

登 录

政策法规

注册必读

数据出境申报系统使用手册

个人信息出境认证
专业机构备案系统使用手册

浏览器下载

中央网络安全和信息化委员会办公室

©版权所有

承办：中央网信办（国家网信办）数据与技术...

京ICP备2023038321号-3

逐步上传填写方式：

— 数据出境安全评估 —

当前用户：数据处理器 - 退出

新建数据出境安全评估申报项目

注意事项：1.其他申报材料内容应与申报表内容保持一致。2.申报表06项应按场景分项描述，可根据实际申报的出境场景数量增加申报表06项，出境个人信息涉及自然人范围一致的场景应当合并。3.境外接收方数量众多、范围不确定、无法逐一列举的，申报表06项境外接收方情况可填写统计数据。

数据出境安全评估申报适用情形

① 数据处理器情况

② 法定代表人信息

③ 数据安全负责人和管理机构信息

④ 经办人信息

⑤ 数据处理器遵守中国法律、行政
法规、部门规章情况

⑥ 数据出境场景

⑦ 数据出境安全评估申报材料上传

数据处理器向境外提供数据，有下列情形之一的，应当通过所在地省级网信部门向国家网信办申报数据出境安全评估

☒（一）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息或者重要数据；

☒（二）关键信息基础设施运营者以外的数据处理器向境外提供重要数据，或者自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）或者1万人以上敏感个人信息；

— 数据出境安全评估 —

当前用户：数据处理器 - 退出

新建数据出境安全评估申报项目

注意事项：1.其他申报材料内容应与申报表内容保持一致。2.申报表06项应按场景分项描述，可根据实际申报的出境场景数量增加申报表06项，出境个人信息涉及自然人范围一致的场景应当合并。3.境外接收方数量众多、范围不确定、无法逐一列举的，申报表06项境外接收方情况可填写统计数据。

数据出境安全评估申报适用情形

① 数据处理器情况

② 法定代表人信息

③ 数据安全负责人和管理机构信息

④ 经办人信息

⑤ 数据处理器遵守中国法律、行政
法规、部门规章情况

⑥ 数据出境场景

⑦ 数据出境安全评估申报材料上传

数据处理器情况

* 单位名称

* 单位性质

其他

* 单位类型

其他

* 统一社会信用代码

单位注册地

* 办公所在地

* 是否为关键信息基础设施运营者

员工数量

员工数量单位

* 处理个人信息规模

* 处理个人信息规模单位

新建数据出境安全评估申报项目

注意事项：1.其他申报材料内容应与申报表内容保持一致。2.申报表06项应按场景分项描述，可根据实际申报的出境场景数量增加申报表06项，出境个人信息涉及自然人范围一致的场景应当合并。3.境外接收方数量众多、范围不确定、无法逐一列举的，申报表06项境外接收方情况可填写统计数据。



法定代表人信息

* 姓名	* 联系电话	* 国籍
* 职务	* 证件类型	* 证件号码
	其他 请输入证件类型（其他）	
* 电子邮箱		

新建数据出境安全评估申报项目

注意事项：1.其他申报材料内容应与申报表内容保持一致。2.申报表06项应按场景分项描述，可根据实际申报的出境场景数量增加申报表06项，出境个人信息涉及自然人范围一致的场景应当合并。3.境外接收方数量众多、范围不确定、无法逐一列举的，申报表06项境外接收方情况可填写统计数据。



数据安全负责人和管理机构信息

* 姓名	* 联系电话	* 国籍
请输入数据安全负责人姓名	请输入数据安全负责人联系电话，如+86-01012345678	请选择国籍
* 职务	* 证件类型	* 证件号码
请输入数据安全负责人职务	请选择证件类型 其他 请输入证件类型（其他）	请输入证件号码
* 管理机构名称	* 管理机构人数	* 管理机构人数单位
请输入管理机构名称	请输入管理机构人数	请选择单位
		电子邮箱
		请输入电子邮箱

新建数据出境安全评估申报项目

注意事项：1.其他申报材料内容应与申报表内容保持一致。2.申报表06项应按场景分项描述，可根据实际申报的出境场景数量增加申报表06项，出境个人信息涉及自然人范围一致的场景应当合并。3.境外接收方数量众多、范围不确定、无法逐一列举的，申报表06项境外接收方情况可填写统计数据。



经办人信息

* 姓名	* 联系电话	* 国籍
* 职务	* 证件类型	* 证件号码
	居民身份证 其他 请输入证件类型（其他）	
* 电子邮箱		

— 数据出境安全评估 —

当前用户：数据处理器 - | 退出

新建数据出境安全评估申报项目

注意事项：1.其他申报材料内容应与申报表内容保持一致。2.申报表06项应按场景分项描述，可根据实际申报的出境场景数量增加申报表06项，出境个人信息涉及自然人范围一致的场景应当合并。3.境外接收方数量众多、范围不确定、无法逐一列举的，申报表06项境外接收方情况可填写统计数据。

数据出境安全评估申报适用情形

1数据处理器情况

2法定代表人信息

3数据安全负责人和管理机构信息

4经办人信息

5数据处理器遵守中国法律、行政
法规、部门规章情况

6数据出境场景

7数据出境安全评估申报材料上传

数据处理器遵守中国法律、行政法规、部门规章情况

* 数据处理器遵守中国法律、行政法规、部门规章情况

简述近2年在业务经营活动中受到行政处罚和有关主管部门调查及整改情况，重点说明数据和网络安全方面相关情况

1

请输入联系方式-邮箱

所在地

请输入所在地

添加境外接收方情况

添加数据出境场景

本单位承诺：
☒ 申报材料所有内容真实、完整、准确和有效。为国家网信办组织实施的数据出境安全评估工作提供必要的配合和支持。自评估工作为申报之日起3个月内完成，且至申报之日未发生重大变化。若承诺不实或者违背承诺，愿意承担相应法律责任。

上一步

返回

暂存

下一步

数据出境安全评估申报适用情形

1数据处理器情况

2法定代表人信息

3数据安全负责人和管理机构信息

4经办人信息

5数据处理器遵守中国法律、行政
法规、部门规章情况

6数据出境场景

7数据出境安全评估申报材料上传

文件上传

* 统一社会信用代码证件影印件（加盖公章）：

文件上传

* 法定代表人身份证件影印件（加盖公章）：

文件上传

* 经办人身份证件影印件（加盖公章）：

文件上传

* 经办人授权委托书：

文件上传

* 与境外接收方拟订立的数据出境相关合同或者
其他具有法律效力的文件影印件（加盖公章）：

文件上传

* 数据出境风险自评估报告：

文件上传

《经办人授权委托书》模板下载

《数据出境风险自评估报告》模板下载

请上传《经办人授权委托书》签字并加盖公章的影印件

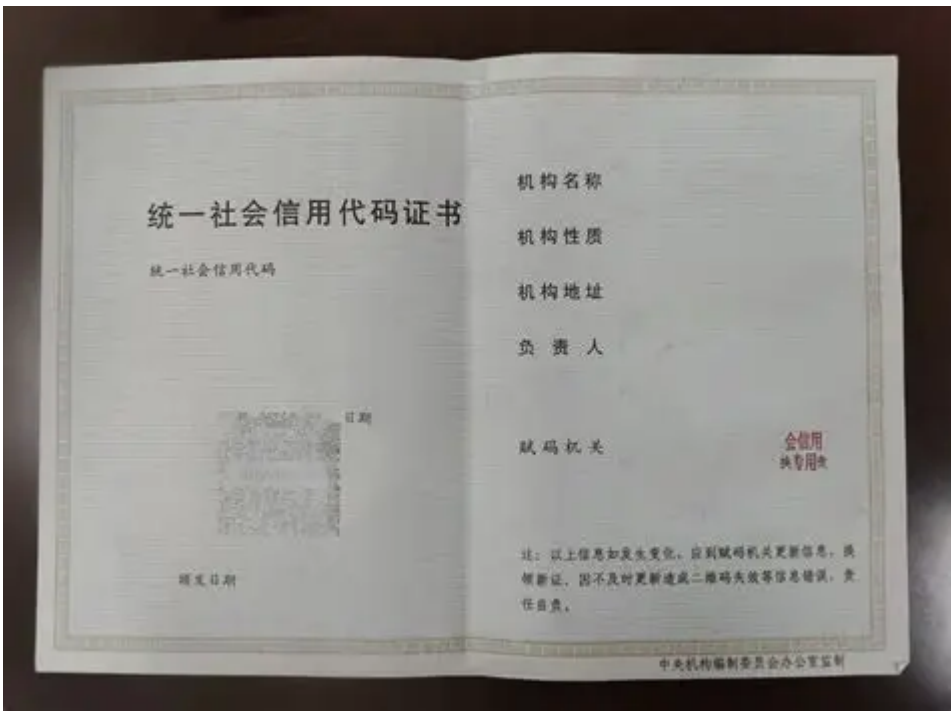
请上传《个人信息出境标准合同》加盖公章的影印件

请上传《数据出境风险自评估报告》加盖公章的影印件

其他相关材料

批量上传方式以下材料：

统一社会信用代码证件（例图）



法定代表人身份证件、经办人身份证件（例图）



经办人授权委托书（例图）

附件 2

经办人授权委托书（模板）

本人 姓名（身份证件号码：） 系 数据处理者名称 的法定代表人，现授权我单位 姓名（身份证件号码：） 为 数据出境安全评估申报工作/延长评估结果有效期申请工作 经办人。经办人代表我单位进行 数据出境安全评估申报工作/延长评估结果有效期申请工作 过程中的一切行为，包括所签署和上传的资料，我单位均予以承认，并将承担相应的法律责任。

授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日

经办人无转委托权。

单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
经办人（签字）：
年 月 日

数据出境安全评估申报表（模板）

数据出境安全评估申报表（模板）

1 数据处理者情况	单位名称			
	单位性质	☐ 政府部门 ☐ 事业单位 ☐ 企业 ☐ 社会组织 ☐ 其他		
	单位类型	☐ 内资 ☐ 外资 ☐ 中外合资 ☐ 港澳台资 ☐ 其他		
	单位注册地		办公所在地	
	员工数量		统一社会信用代码	
	是否为关键信息基础设施运营者	☐ 是 ☐ 否	处理个人信息规模	按自然人（去重）统计数量
2 法定代表人信息	姓名		职务/国籍	
	联系电话		电子邮箱	
	证件类型	☐ 居民身份证 ☐ 护照 ☐ 台湾居民来往大陆通行证 ☐ 港澳居民来往内地通行证 ☐ 其他		
	证件号码			
3 数据安全负责人和管理机构信息	姓名		职务/国籍	
	联系电话		电子邮箱	
	证件类型	☐ 居民身份证 ☐ 护照 ☐ 台湾居民来往大陆通行证 ☐ 港澳居民来往内地通行证 ☐ 其他		
	证件号码			
	管理机构名称		管理机构人数	
4 经办人信息	姓名		职务/国籍	
	联系电话		电子邮箱	
	证件类型	☐ 居民身份证 ☐ 护照 ☐ 台湾居民来往大陆通行证 ☐ 港澳居民来往内地通行证 ☐ 其他		

	证件号码			
5 数据处理者遵守中国法律、行政法规、部门规章情况	简述近 2 年在业务经营活动中受到行政处罚和有关主管监管部门调查及整改情况，重点说明数据和网络安全方面相关情况			
	出境场景简述	据实填写此次申报的数据出境场景业务、数据出境目的、数据出境方式等，应与法律文件中涉及业务名称一致，不超过 100 字（数据出境方式参考：公共互联网传输、跨境专线传输、公共互联网远程访问、跨境专线远程访问等）		
		数据出境数据情况	数据类型	☐ 重要数据 重要数据认定主管部门名称
	涉及行业/领域		☐ 工业 ☐ 电信 ☐ 交通 ☐ 金融 ☐ 自然资源 ☐ 卫生健康 ☐ 教育 ☐ 科技 ☐ 能源 ☐ 国防科工 ☐ 文旅 ☐ 跨境电商 ☐ 零售 ☐ 互联网 ☐ 其他	
	涉及自然人（去重）数量	包括当年已出境数量、未来三年出境数量以及两者的关系	涉及重要数据规模	MB/GB/TB
		境外接收方情况	境外接收方名称	
	所在国家或者地区			
	所在地址			
	主营业务			
	负责人姓名			负责人职务
联系方式	☐ 电话： ☐ 邮箱：			
统计说明：（如需）				

6 数据出境场景 2	
6 数据出境场景 3	
本单位承诺： ☐ 申报材料所有内容真实、完整、准确和有效。为国家网信办组织实施的数据出境安全评估工作提供必要的配合和支持。自评估工作为申报之日前 3 个月内完成，且至申报之日未发生重大变化。若承诺不实或者违背承诺，愿意承担相应法律责任。	

- 注：1.自评估报告内容应与申报表内容保持一致。
- 2.申报表第 6 项应按场景分项描述，可根据实际申报的出境场景数量增加申报表第 6 项。
- 3.境外接收方数量众多、范围不确定、无法逐一列举的，申报表第 6 项境外接收方情况可填写统计数据。
- 4.申报表严格按照模板填写，必须使用中文填写，字体四号“仿宋”，数字、字母统一使用四号“Times New Roman”字体，行距固定值 16 磅，段落首行缩进 2 字符。页面设置：A4 纸，上下页边距为 2.54cm，左右页边距为 3.18cm。

数据出境相关合同或者其他具有法律效力的文件

为了确保境外接收方处理个人信息的活动达到中华人民共和国相关法律法规规定的个人信息保护标准，明确个人信息处理者和境外接收方个人信息保护的义务和责任，双方经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

个人信息处理者： _____

地址： _____

电话： _____ 邮箱： _____

联系人： _____ 职务： _____ 国籍： _____

境外接收方： _____

地址： _____

电话： _____ 邮箱： _____

联系人： _____ 职务： _____ 国籍： _____

数据出境风险自评估报告扫描件（这是我们可以重点参与的环节）

数据出境风险自评估报告（模板）

数据处理者名称： （盖章）

年 月 日

 数据出境风险自评估报告（模板）.docx

预评估

组织北京、天津、上海、江苏、浙江、广东等6地省级网信办试点开展数据出境安全预评估，央地协同提升安全评估效率。【来源：《《促进和规范数据跨境流动规定》实施一周年 数据出境安全管理工作取得积极成效》】

例如北京：正式提交申报材料前，企业可将申报材料提交至北京市数据跨境便利化服务平台进行线上预审核。平台地址：<https://sjcj.bjcert.org.cn>。

数据出境合规路径导引

1、请选择是否符合以下情形：

- ☐

（一）国际贸易、跨境运输、学术合作、跨国生产制造和市场营销等活动中收集和产生的数据向境外提供，不包含个人信息或者重要数据的。

（二）数据处理者在境外收集和产生的个人信息传输至境内处理后向境外提供，处理过程中没有引入境内个人信息或者重要数据的。

（三）数据处理者向境外提供个人信息，但不包括重要数据，符合下列条件之一的：

（1）为订立、履行个人作为一方当事人的合同，如跨境购物、跨境寄递、跨境汇款、跨境支付、跨境开户、机票酒店预订、签证办理、考试服务等，确需向境外提供个人信息的；

（2）按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施跨境人力资源管理，确需向境外提供员工个人信息的；

（3）紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全，确需向境外提供个人信息的；

（4）关键信息基础设施运营者以外的数据处理者自当年1月1日起累计向境外提供不满10万人个人信息（不含敏感个人信息）的；

☒

（四）如不符合以上豁免情形，请选择此项。
- [下一步](#)
- 我们在这个路径中，可以做的是：助力企业起草[数据出境风险自评估报告](#)
- ### 路径二：个人信息出境认证
- 主要依据：《[个人信息出境认证办法](#)》、GB/T 46068《数据安全技术个人信息跨境处理活动安全认证要求》
-
- GBT+46068-2025.pdf
 1.03MB
-
- #### 适用条件
- 个人信息处理者通过个人信息出境认证的方式向境外提供个人信息的，应当同时符合下列情形：
- （一）非关键信息基础设施运营者；

（二）自当年1月1日起累计向境外提供10万人以上、不满100万人个人信息（不含敏感个人信息）或者不满1万人敏感个人信息。
- 前款所称向境外提供的个人信息，不包括重要数据。
- 法律、行政法规或者国家网信部门另有规定的，从其规定。
- 个人信息处理者不得采取数量拆分等手段，将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过个人信息出境认证的方式向境外提供。
- #### 审查评估内容
- 个人信息处理者在申请认证向境外提供个人信息前，应当按照法律、行政法规的规定履行告知、取得个人单独同意、进行个人信息保护影响评估等义务。个人信息保护影响评估重点评估以下内容：
- （一）个人信息处理者和境外接收方处理个人信息的目的、范围、方式等的合法性、正当性、必要性；

（二）出境个人信息的规模、范围、种类、敏感程度，个人信息出境可能对国家安全、公共利益、个人信息权益带来的风险；

（三）境外接收方承诺承担的义务，以及履行义务的管理和技术措施、能力等能否保障出境个人信息的安全；

（四）个人信息出境后遭到篡改、破坏、泄露、丢失、非法利用等的风险，个人信息权益维护的渠道是否通畅等；

（五）境外接收方所在国家或者地区的个人信息保护政策和法规对出境个人信息安全和个人信息权益的影响；

（六）其他可能影响个人信息出境安全的事项。
- #### 专业机构认证备案所需提交的材料
- 办理备案手续，应当提交下列材料。
- 1.取得个人信息保护领域认证资质等基本情况。包括个人信息出境认证专业机构备案申请表，以及认证机构批准书、统一社会信用代码证件、法定代表人身份证件、经办人身份证件影印件。

- 2.近三年从事数据安全和个人信息保护领域专业工作情况。主要包括参与数据安全和个人信息保护相关政策标准制定情况，开展数据安全认证、个人信息保护认证、数据安全风险评估、个人信息保护合规审计等工作情况。
- 3.人员安全背景审查材料。包括本机构对人员安全背景审查的说明，本机构所有从事个人信息出境认证工作的工作人员的背景审查表影印件。
- 4.个人信息保护认证实施细则。实施细则应依据《个人信息保护认证实施规则》制定，明确认证依据、认证模式、认证实施程序、认证证书和认证标志、认证责任等具体内容。
- 5.开展个人信息出境认证的工作计划。主要包括开展认证服务的基础条件、管理能力、技术能力、人力资源、场所与设备资源等方面。
- 6.个人信息安全风险防范机制说明。主要包括内部个人信息保护管理制度，对企业认证申请材料、档案、数据采取的安全保护措施，对认证服务中知悉的个人隐私、个人信息、商业秘密、保密商务信息的保密措施等。
- 7.对获证个人信息处理者进行的个人信息出境活动符合认证标准情况的持续监督机制说明。主要包括监督方式、频次、周期、有效性说明，以及对发现不再符合认证要求的个人信息出境活动的措施。
- 8.投诉受理和争议解决机制说明。从对个人信息出境活动的投诉、认证客户的投诉、与认证客户的争议等方面，对公开的投诉受理渠道、内部处理工作规范、实际执行情况等进行说明。
- 9.其他需要提交的证明材料。

我们在这个路径可以帮助企业完成：认证前的自检

路径三：个人信息出境标准合同备案

主要依据：《个人信息出境标准合同备案指南（第二版）》

适用条件

同时符合下列情形的应当向所在地省级网信部门备案：

- （一）关键信息基础设施运营者以外的数据处理者；
- （二）自当年1月1日起，累计向境外提供10万人以上、不满100万人个人信息（不含敏感个人信息）的；
- （三）自当年1月1日起，累计向境外提供不满1万人敏感个人信息的。

属于《促进和规范数据跨境流动规定》第三条、第四条、第五条、第六条规定情形的，从其规定。

个人信息处理者不得采取数量拆分等手段，将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供。

办理途径

登录数据出境申报系统，网址：<https://sjcj.cac.gov.cn>。

逐步上传填写方式：

确定适用条件

— 个人信息出境标准合同备案 —

当前用户：个人信息处理者 | 退出

新建标准合同备案项目

个人信息出境标准合同备案

适用情形

①

个人信息处理者基本情况

②

法定代表人信息

③

经办人信息

④

承诺书

⑤

个人信息出境场景

⑥

个人信息出境标准合同

⑦

个人信息保护影响评估报告

⑧

其他相关证明材料

个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息的，应当同时符合下列情形

☐ （一）关键信息基础设施运营者以外的数据处理者；

☐ （二）自当年1月1日起，累计向境外提供10万人以上、不满100万人个人信息（不含敏感个人信息）的；

☐ （三）自当年1月1日起，累计向境外提供不满1万人敏感个人信息的；

个人信息处理者基本情况

— 个人信息出境标准合同备案 —

当前用户: 个人信息处理者 - | 退出

新建标准合同备案项目

个人信息出境标准合同备案

个人信息处理者基本情况

法定代表人信息

经办人信息

承诺书

个人信息出境场景

个人信息出境标准合同

个人信息保护影响评估报告

其他相关证明材料

适用情形

个人信息处理者基本情况

* 单位名称

单位性质

企业

请输入其他单位性质

* 单位类型

请选择单位类型

请输入其他单位类型

单位注册地

* 办公所在地

员工数量

员工数量单位

万人

统一社会信用代码

* 是否为关键信息基础设施运营者

* 处理个人信息规模

按自然人（去重）统计数量

* 处理个人信息规模单位

请选择单位

法定代表人信息

— 个人信息出境标准合同备案 —

当前用户: 个人信息处理者 - | 退出

新建标准合同备案项目

个人信息出境标准合同备案

个人信息处理者基本情况

法定代表人信息

经办人信息

承诺书

个人信息出境场景

个人信息出境标准合同

个人信息保护影响评估报告

其他相关证明材料

适用情形

法定代表人信息

☐ 无法定代表人

* 姓名

* 国籍

中国

* 联系电话

* 电子邮箱

* 证件类型

居民身份证

请输入其他证件类型

* 证件号码

* 职务

经办人信息

— 个人信息出境标准合同备案 —

当前用户: 个人信息处理者 - | 退出

新建标准合同备案项目

个人信息出境标准合同备案

个人信息处理者基本情况

法定代表人信息

经办人信息

承诺书

个人信息出境场景

个人信息出境标准合同

个人信息保护影响评估报告

其他相关证明材料

适用情形

经办人信息

* 姓名

* 国籍

朝鲜

* 联系电话

* 电子邮箱

* 证件类型

居民身份证

请输入其他证件类型

* 证件号码

* 职务

承诺书

— 个人信息出境标准合同备案 —

当前用户：个人信息处理者 · 陈桂洲 | 退出

新建标准合同备案项目

个人信息出境标准合同备案

个人信息处理者基本情况

法定代表人信息

经办人信息

承诺书

个人信息出境场景

个人信息出境标准合同

个人信息保护影响评估报告

其他相关证明材料

适用情形

承诺书

请上传《承诺书》签字并加盖公章的影印件

* 承诺书：

请上传格式为PDF、OFD、PNG、JPG、JPEG的文件

文件上传

《承诺书》模板下载

个人信息出境场景

— 个人信息出境标准合同备案 —

当前用户：个人信息处理者 · | 退出

新建标准合同备案项目

个人信息出境标准合同备案

个人信息处理者基本情况

法定代表人信息

经办人信息

承诺书

个人信息出境场景

个人信息出境标准合同

个人信息保护影响评估报告

其他相关证明材料

适用情形

个人信息出境场景1

* 出境场景描述

填写拟出境个人信息类型，比如姓名(真实姓名)、电话号码(手机号或固定电话号)、身份证(身份证号码或身份证照片)、护照(护照号码或护照照片)、电子邮箱、移动设备型号(如手机、PAD型号)、社交媒体账号、社交媒体浏览\搜索\点赞等行为记录、银行卡号、交易信息、用户设置的访问密码、设备型号信息、位置信息(静态信息)、轨迹信息(动态信息)、影像记录信息、个人生物识别信息(面部识别或指纹识别或声音识别)、病例、医疗影像信息、工作经历、教育经历信息、办公地址、家庭地址、家庭成员、家庭财产信息(如家庭收入、债务)、其他

拟出境数据情况

* 数据类型

个人信息

* 是否包含敏感个人信息

请选择是否包含敏感个人信息

* 涉及行业/领域

请选择涉及行业/领域

涉及其他行业/领域

请输入涉及行业/领域(其他)

* 涉及自然人(去重)数量

请输入涉及自然人(去重)数量

* 涉及自然人(去重)数量单位

请选择单位

个人信息出境标准合同

— 个人信息出境标准合同备案 —

当前用户：个人信息处理者 · | 退出

新建标准合同备案项目

个人信息出境标准合同备案

个人信息处理者基本情况

法定代表人信息

经办人信息

承诺书

个人信息出境场景

个人信息出境标准合同

个人信息保护影响评估报告

其他相关证明材料

适用情形

个人信息出境标准合同

* 标准合同订立日期

请选择标准合同订立日期

* 标准合同生效日期

请选择标准合同生效日期

相关商业合同名称

请输入相关商业合同名称

* 标准合同文件：

请上传格式为PDF、OFD、PNG、JPG、JPEG的文件

文件上传

请上传《个人信息出境标准合同》加盖公章的影印件

《个人信息出境标准合同》模板下载

个人信息出境标准合同模板：

个人信息出境标准合同

国家互联网信息办公室 制定

 个人信息出境标准合同【模板】.docx

个人信息保护影响评估报告（这是我们可以服务的环节）

— 个人信息出境标准合同备案 —

当前用户：个人信息处理者 | 退出

新建标准合同备案项目

个人信息出境标准合同备案

个人信息处理者基本情况

法定代表人信息

经办人信息

承诺书

个人信息出境场景

个人信息出境标准合同

个人信息保护影响评估报告

其他相关证明材料

适用情形

个人信息保护影响评估报告

请上传《个人信息保护影响评估报告》加盖公章的影印件

* 个人信息保护影响评估报告：

请上传格式为PDF、OFD、PNG、JPG、JPEG的文件

文件上传

《个人信息保护影响评估报告》模板下载

个人信息保护影响评估报告（模板）

个人信息保护影响评估报告（模板） （出境版）

个人信息处理者名称：_____（盖章）
年 月 日

三、AI在上述流程中能做什么？

（一）智能判断数据出境应选择的路径

通过问答，自动判断企业应适用的合规路径。

（二）在出境法定流程中可以自动/辅助撰写有关文件，并进行风险识别、提供合规建议

解析企业输入的业务材料（合同、架构图、数据清单等），提供三类服务：

一是在数据出境安全评估路径上：生成数据出境风险自评估报告，提高安全评估通过率

二是在个人信息出境认证路径上：助力企业进行认证前的自检

三是在个人信息出境标准合同备案路径上：生成个人信息保护影响评估

四是在生成报告的同时，自动定位合规差距，提出整改建议。生成尽调报告、备忘录、TIA（数据跨境传输的风险评估）、补充性防范措施建议等。

（三）文档审查、风险识别并提供合规建议

辅助审查隐私政策、数据合同等文件的合规性。

四、P0阶段产品搭建思路

（一）用户操作界面描述

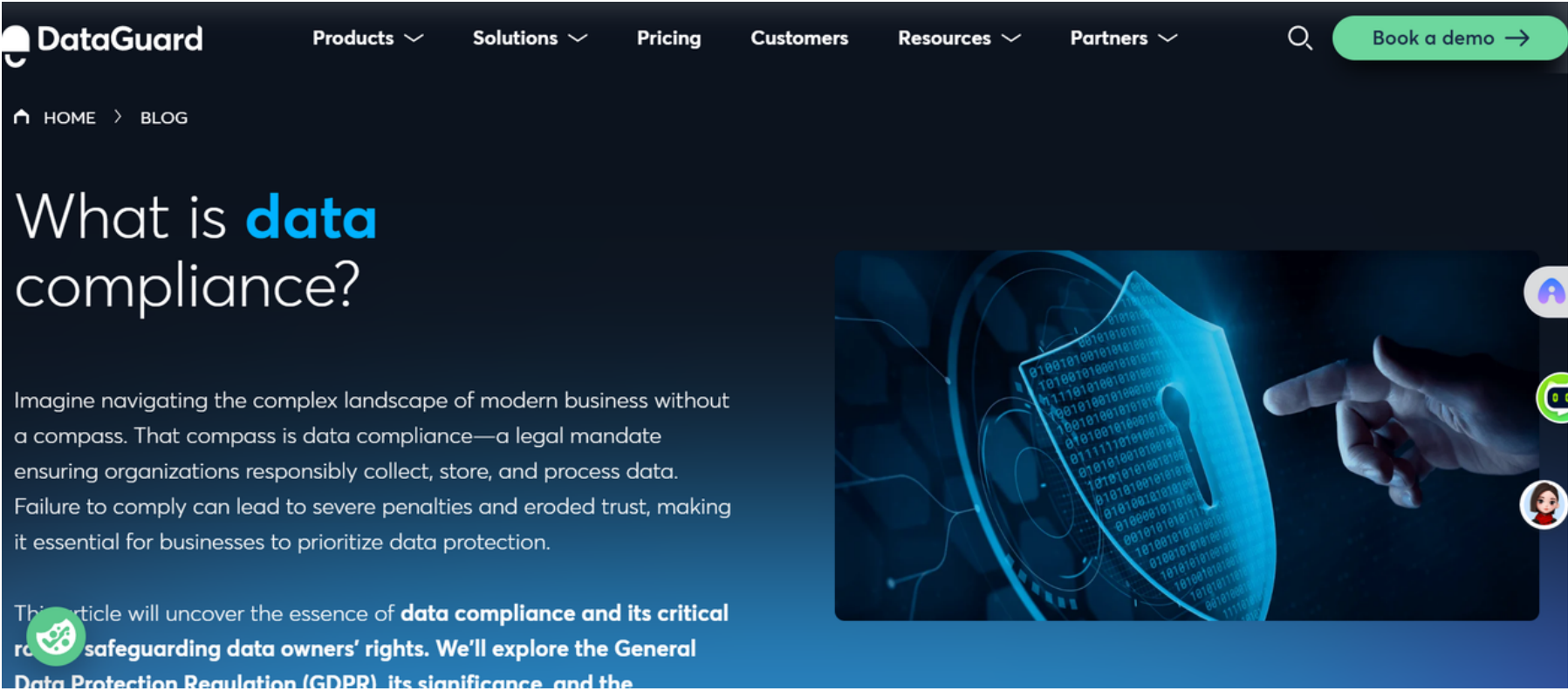
1. 首页：

1.1 “科普页面”

最上面：介绍中、美、欧、英等跨境传输框架

- **中国框架**：重点解析数据出境的“三条路径”——安全评估、标准合同、个人信息保护认证。
- **欧盟框架**：深入剖析《通用数据保护条例》（GDPR）的跨境数据传输机制与关键要求。
- **美国框架**：梳理以《加州消费者隐私法》（CCPA/CPRA）为代表的联邦及州级数据隐私与跨境规则。

大概就像DataGuard的首页界面这样子



<https://www.dataguard.com/blog/what-is-data-compliance/>

1.2 专项服务选项

下拉：介绍我们的专项服务场景

基于对上述法律体系的深度理解，我们为企业提供覆盖以下核心场景的合规解决方案：

- **从中国大陆向境外传输数据**：提供符合中国法律要求的全流程合规支持。
- **从欧盟（含英国）向境外传输数据**：提供满足GDPR合法性基础（如SCCs）的合规方案。
- **从美国向境外传输数据**：协助企业应对联邦与各州复杂的数据出口管制与隐私法要求。

大概就是这个样子：



2. “从中国大陆向境外传输数据” 界面

点击“从中国大陆向境外传输数据” 进入一个界面

界面显示了我们在这个法域可以提供的具体服务选项

包括：

- ①合规路径诊断（小字写：通过智能问答，快速确定企业数据出境应适用的具体合规路径（安全评估/标准合同/保护认证））
- ②安全评估路径（小字写：生成《数据出境风险自评估报告》草案）
- ③认证/标准合同路径（小字写：生成《个人信息保护影响评估》草案）
- ④通用服务（小字写：生成TIA（跨境传输风险评估）、尽调报告、合规备忘录、补充性防范措施建议、自动定位合规差距（如生成《风险与整改建议清单》等）
- ⑤文档智能审查（小字写：对现有的隐私政策、数据出境合同等法律文件进行合规性体检，并给出优化建议）

大概就像这样：



合规路径诊断

通过智能问答，快速确定企业数据出境应适用的合规路径（安全评估/标准合同/保护认证）

立即试用 →



安全评估路径

生成《数据出境风险自评估报告》草案，满足网信办申报要求，提高通过率

立即试用 →



认证/标准合同路径

生成《个人信息保护影响评估》草案，为认证或标准合同备案提供核心文件

立即试用 →



通用合规文件生成

生成TIA（跨境传输风险评估）、尽调报告、合规备忘录、补充性防范措施建议等

立即试用 →



自动定位合规差距

自动识别合规风险点，生成《风险与整改建议清单》，提供清晰行动指引

立即试用 →



文档智能审查

对现有的隐私政策、数据出境合同等法律文件进行合规性体检，并给出优化建议

立即试用 →

豆包AI生成

或者这样：



DPIA

基于工作流的自动化评估，结合符合行业特点的问卷模板和自动风险匹配，让DPIA评估更加精准的反应合规问题。

立即试用 →



数据分级分类

多维数据分级分类，通过强大的级别与类别定义，满足不同场景与法律要求。

立即试用 →



数据发现及资产管理

自动数据发现与元数据资产管理，支持各种主流数据库与文件格式，清晰呈现数据合规状态，清扫法律死角。

立即试用 →



数据映射

可视化方式呈现个人数据资产分布及相关数据处理活动，更加直观地对数据进行管理和监控。

立即试用 →



应急响应

提供符合法律要求的合规应急事件自动化处理，帮助您降低因处理周期长或流程纰漏导致的法律风险。

立即试用 →



主体权利管理

自动化主体权利请求管理，大幅降低企业响应合规行权的成本。结合同意管理与自动数据发现，帮您规避因内容不准确导致的诉讼风险。

立即试用 →



同意管理

匹配企业风格的同意开关界面，提供覆盖隐私政策、Cookie、用户偏好等的用户同意收集和证据留存，帮助您的企业达到监管要求。

立即试用 →



第三方管理

360度进行第三方合规管理，覆盖合同、第三方资质、第三方产品等各方面内容，避免您的企业因第三方问题导致的连带责任风险。

立即试用 →

https://www.privacycn.com/product_vprivacy

2.1 合规路径诊断

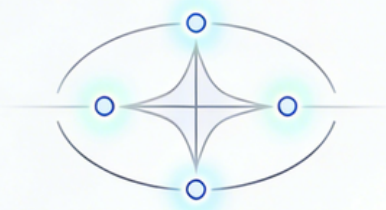
状态0：模块入口

- **界面：**用户从主界面点击“合规路径诊断”卡片进入。
- **动作：**进入一个**全屏/大浮层**的新页面，页面标题为“合规路径智能诊断”，副标题为“我们将通过几个问题，快速明确您的数据出境合规义务”。

就像这样：

合规路径智能诊断

我们将通过几个问题，快速明确您的数据出境合规义务。



开始诊断

豆包AI生成

状态1：流程引导与开始

- 界面：
 - 主区域显示流程说明：“诊断约需2分钟，请准备您的业务基本情况。所有回答仅用于本次诊断。”
 - 底部有一个醒目的“开始诊断”按钮。
- 交互：用户点击“开始诊断”按钮。

诊断约需2分钟，请准备您的业务基本情况。
所有回答仅用于本次诊断。



开始诊断

豆包AI生成

状态2：核心问题序列（动态问答）

- 界面布局：
 - 顶部进度条：显示当前进度（如“问题 1 / 5”）。

- 主问题区：
 - 问题标题：以加粗字体显示当前问题。
 - 选项区域：以单选按钮（Radio Button）或大号选择卡片的形式呈现2-5个明确选项。
 - 帮助提示：在问题下方，用灰色小字提供法律术语解释或常见业务场景举例（鼠标悬停在“？”图标上显示）。
- 底部操作区：
 - “上一步”按钮：可返回修改上一题答案。
 - “下一步”按钮：在未选择时置灰，选择后高亮可点击。

您的企业是否属于“关键信息基础设施运营者”(CIIO)？

☐ 是

☐ 否

☐ 不确定

关键信息基础设施 (CI) 通常指公共通信、能源、交通等关键行业的核心系统。

?

上一步

下一步

豆包AI生成

- 核心问题逻辑与跳转示例：
 - 问题1（触发关键逻辑）：您的企业是否属于“关键信息基础设施运营者”（CIIO）？
 - 选项：A. 是 B. 否 C. 不确定（选择此项时，下方弹出解释性文字，并建议其联系法务确认或暂选“否”进入后续流程）。
 - 逻辑：若选A，直接跳转至结果页，结论为“必须申报数据出境安全评估”，因为CIIO向境外提供个人信息或重要数据均需安全评估。
 - 问题2：本次出境的数据中，是否包含被相关部门或您所在行业认定为“重要数据”的数据？
 - 选项：A. 是，包含 B. 否，不包含 C. 无法确定
 - 逻辑：若选A，直接跳转至结果页，结论为“必须申报数据出境安全评估”，因为重要数据出境必须评估。
 - 问题3：请估算，自今年1月1日起，累计向境外提供的个人信息数量（不含敏感个人信息）约为？
 - 选项：A. 未达到10万人 B. 10万人以上，但未达到100万人 C. 100万人以上 D. 超过100万人
 - 逻辑：此问题用于判断是否触发安全评估的数量门槛（100万人）或标准合同/认证门槛（10万人）。
 - 问题4：请估算，自今年1月1日起，累计向境外提供的“敏感个人信息”（如生物识别、医疗健康、金融账户等信息）数量约为？
 - 选项：A. 未达到1万人 B. 1万人以上
 - 逻辑：此问题用于判断是否触发安全评估的敏感个人信息门槛（1万人）。
 - 问题5（动态问题，如3/4题未触发安全评估）：出境的主要目的是什么？
 - 选项：A. 履行与个人签订的合同所必需 B. 人力资源管理所必需 C. 向境外司法或执法机构提供 D. 其他业务需要
 - 逻辑：此问题用于评估“标准合同”或“认证”路径下的合法性基础，并为后续的评估报告生成预填信息。

状态3：诊断结果与报告生成

- 界面：
 - 醒目结论横幅：用颜色和图标清晰展示最终诊断结果。例如：
 - 红色盾牌图标 + “必须申报数据出境安全评估”。
 - 蓝色文件图标 + “建议通过订立《个人信息出境标准合同》并备案”。
 - 绿色对勾图标 + “建议通过个人信息保护认证”。
 - 结论详解区域：以要点形式列出得出此结论的**核心判断依据**（如：因您非CIIO，但出境个人信息预计超过100万人，故触发安全评估）。
 - 后续行动指南：列出接下来建议的1-3个关键步骤。
 - 报告生成区：提供“生成详细诊断报告”按钮。
- 交互：点击“生成详细诊断报告”按钮。
- 后端动作：系统整合所有问答记录与推理逻辑，生成一份PDF/HTML格式的《合规路径诊断报告》，内容包括：用户答案摘要、法规引用、路径判定逻辑树、核心风险提示与后续行动清单。

状态4：报告下载与返回

- 界面：弹出下载框，或在新页面展示报告。页面底部提供“完成并返回主页”或“基于此结果，开始生成评估报告”（此按钮将用户引导至“安全评估路径”或“认证/标准合同路径”模块，并携带本次诊断的会话ID作为上下文）。

✓ 诊断完成



必须申报数据出境安全评估

判断依据

- 您的企业不属于关键信息基础设施运营者（CIIO）。
- 您预估出境的一般个人信息数量超过100万人。
- 根据《数据出境安全评估办法》规定，此情形触发安全评估申报义务。

后续建议步骤

1. 准备《数据出境风险自评估报告》及相关证明材料。
2. 通过所在地省级网信办提交安全评估申报。
3. 关注审核进度，并及时回应问询。



生成详细诊断报告

在线预览报告大纲

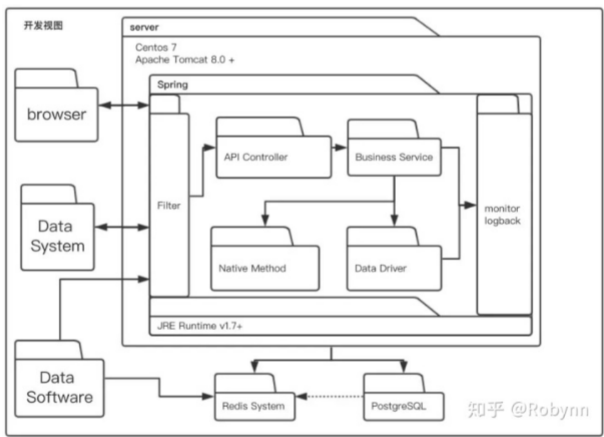
豆包AI生成

2.2 安全评估路径

2.2.1 用户输入：结构化信息收集与文件上传

系统将通过“表单填写”（逐步填写）与“文件上传”（批量上传）相结合的方式，收集生成报告所需的全部信息。

输入大类	输入项描述	对应《报告》章节	采集方式建议	格式
A. 基础信息	数据处理者（境内公司）基本信息。	二、（一）1. 基本情况简介	Web表单	文本字段：公司全称、统一社会信用代码、法定代表人、所属行业。 

					· 注册号: 服 · 类型: 服 · 注册资本: 服 · 登记机关: 服 · 住所: 服				
B. 自评工作信息	本次自评的起止时间、组织情况、实施方式。	一、自评工作情况	Web表单	文本描述字段。可提供引导性填空模板。	填写并上传本次评估报告。于10月10日前，由组织负责人签字并加盖公章。实施过程记录、核查记录、访谈记录等。				
C. 数据出境场景	每个出境场景的业务描述、目的、频率、起止时间。	二、(二) 2.	动态表单（可添加多个场景）	每个场景包含：场景名、目的、合法性说明、必要性说明、频率（单选）、起止日期。	填写并上传每个出境场景的目的、合法性说明、必要性说明、频率（单选）、起止日期。				
D. 出境数据清单(核心)	详细的数据项清单，是风险评估的基础。	二、(二) 3. 数据项清单表	Excel上传 或 在线表格编辑	表头必须包含：数据项名称、内容描述、所属业务场景、是否个人信息、是否敏感个人信息、出境必要性说明、示例。	<table><tr><th>序号</th></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>.....</td></tr></table>	序号	1	2	
序号									
1									
2									
.....									
E. 系统与链路信息	数据在境内外的存储位置、传输链路。	二、(二) 4.	Web表单 + 文件上传（可选）	表单填写：境内存储系统、出境方式（API/文件等）、境外存储地。可上传系统架构图/数据流转图（PNG, JPG, PDF）辅助说明。					
									
F. 安全保障能力	公司数据安全管理与技术水平。	二、(三)	Web表单（勾选+描述）+ 文件上传	表单：勾选已建立的制度（如分类分级、应急预案），描述技术措施。 文件上传：可上传制度文件（PDF/DOCX）、认证证书（如等保备案证明）扫描件。	https://www.example.com				
G. 境外接收方信息	接收方基本情况、处理目的与安全能力。	二、(四)	Web表单	字段：接收方名称、所在国、与己方关系、处理用途。可添加多个接收方。	填写并上传接收方名称、所在国、与己方关系、处理用途。可添加多个接收方。				
H. 法律文件	与接收方签订的数据处理合同或条款。	二、(五)	文件上传（关键）	上传与境外接收方拟订或已签署的数据出境相关合同（PDF/DOCX）。系统需解析此文件。	见下文				
I. 历史合规情况	是否曾受行政处罚及整改情况。	二、(三) 4.	Web表单（单选）	选择“是/否”，若“是”则需填写说明并可上传整改完成证明。					

J. 个人信息保护	履行告知与获取单独同意的情况。	二、(三) 1. 括号内说明	文件上传 + 描述	上传告知同意页面的截图 或 隐私政策链接，并描述取得单独同意的流程。
-----------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------------

就这样实在还不行，就把前面所述数据出境安全评估环节给网信办要提供的所有信息、文件统一按照我们的要求的格式文件或表单由一个页面统一收集。

2.2.2 系统输出：生成的交付物

处理完用户输入后，系统将生成并打包提供以下文件：

A. 核心交付物：《数据出境风险自评估报告（草案）》

- 文件名称：[企业简称]_数据出境风险自评估报告_草案_[日期].docx
- 文件格式：Microsoft Word文档（.docx），以使用户后续灵活编辑。
- 内容与结构：报告严格遵循网信办《数据出境安全评估申报指南》所附的模板结构生成。AI将自动填充从输入中提取的信息，并生成分析性文字。

数据出境风险自评估报告（模板）

数据处理者名称：（盖章）
年 月 日

 数据出境风险自评估报告（模板）.docx

B. 输出方式

- 在线预览：用户可在浏览器中分章节查看生成的报告草案。
- 一键打包下载：提供下载按钮，将所有输出文件（A和B）打包为一个ZIP压缩文件（[企业简称]_安全评估路径输出包_[日期].zip）供用户下载。

总结：本模块通过结构化的多类型输入，驱动AI生成高度结构化、符合监管模板的核心法律文件（报告草案），并配套可操作的衍生成果（清单与建议）。整个过程旨在将非结构化的业务材料，转化为可直接用于正式申报或内部决策的标准化合规资产。

2.3 认证/标准合同路径

2.3.1 用户输入：

输入大类	对应报告章节	输入项描述	采集方式建议	格式/示例/说明
A. 处理者与出境活动基础信息	一、(一) 1. 基本情况简介 一、(一) 2. 整体业务... 一、(一) 3. 拟出境...	1. 个人信息处理者（境内公司）基本信息。 2. 整体业务与处理个人信息概述。 3. 出境场景核心描述：涉及业务、目的、范围、方式、合法性基础（如单独同意）、必要性论证。	Web表单（分步骤填写）	文本字段、下拉选择、文本框。例如：公司全称、统一代码；目的（履行合同/人力资源管理/其他）；合法性基础（已取得单独同意/为订立合同所必需等）。
B. 出境个人信息清单 (核心)	一、(一) 3. (3) 出境个人信息的规模、范围、种类、敏感程度	详细的、字段级的出境数据清单，用于自动统计规模、识别敏感信息。	Excel模板上传（强结构化）	提供标准Excel模板，必须包含列：`数据字段名`、`业务描述`、`数据类型`、`是否个人信息`、`是否敏感个人信息`、`示例数据`、`所属业务场景`。系统依赖此表自动生成“种类、敏感程度、规模”的描述。
C. 系统与存储信息	一、(一) 3. (4) 境内存储...出境链路...	数据在境内外的存储位置、传输技术链路。	Web表单 + 文件上传（可选）	表单填写：境内/境外存储系统、数据中心位置、传输方式（API/专线等）。可上传系统架构图或数据流转图（PNG/JPG/PDF）助说明。
D. 境外接收方信息	一、(二) 境外接收方情况	境外接收方的基本情况、处理用途、方式，及其安全保护能力。	Web表单	字段：接收方名称、所在国家/地区、与处理者关系、处理目的的方式。可描述或上传其安全资质证明（如SOC2报告链接）。
E. 法律文件	(评估依据)	1. 与境外接收方拟订或已签署的《个人信息出境标准合同》或含等效条款的协议。 2. 对用户生效的《隐私政策》。	文件上传（关键）	上传《标准合同》或数据处理协议（PDF/DOCX）。上传《隐私政策》（PDF或提供URL）。系统需解析合同中的权利义务条款。
F. 合规证据	一、(一) 4. 遵守法律法规情况 一、(一) 3. (2) 合法性...	1. 履行“告知-同意”义务的证据，特别是获取“单独同意”的证据。 2. 内部数据安全管理制度。	文件上传 + 描述	1. 上传“单独同意”的前端交互截图或流程录屏。 2. 上传内部管理制度文件（如《个人信息安全管理制度》.pdf）
G. 自我评估与整改情况	二、拟出境活动的影响评估情况及结论	对照《标准合同办法》第五条进行的自我评估发现的问题及整改措施。	Web表单（引导式评估）	提供基于《标准合同办法》第五条的评估清单（如：目的限制、数据最小化、安全措施等），用户勾选“符合”或“不符合”，若“不符合”需填写整改情况。

2.3.2 系统输出

核心交付物：个人信息保护影响评估报告（草案）

文件名称：[企业简称]_PIPIA_报告_草案_[日期].docx

格式：Microsoft Word (.docx)，严格遵循模板格式与样式（四号仿宋/Times New Roman，行距26磅，页边距等）。

个人信息保护影响评估报告（模板）
（出境版）

个人信息处理者名称：_____（盖章）
年 月 日

2.4 通用服务

生成TIA（跨境传输风险评估）、尽调报告、合规备忘录、补充性防范措施建议自动定位合规差距（如生成《风险与整改建议清单》

2.5 文档专项智能审查

2.5.1 输入的：

包括一切与数据的收集、流转相关的协议类的文件，包括：

数据出境相关合同：例如《数据处理协议》、《数据出境标准合同》、《云服务协议》中涉及数据处理的附件或章节、与境外接收方签订的《数据安全与保密协议》等。

对用户公开的法律文件：当前线上生效的《隐私政策》或《个人信息处理规则》。

企业内部制度：《数据安全管理制度》、《个人信息保护政策》等（用于审查内外一致性）。

《个人信息出境标准合同》样例

附件 4

个人信息出境标准合同

国家互联网信息办公室 制定

《数据处理协议》样例

GF-2025-2616

数据委托处理服务合同（示范文本）

国 家 数 据 局

制 定

市 场 监 管 总 局

二〇二五年七月

金陵科技学院 XXX 项目数据安全及保密协议

甲方： 金陵科技学院 XXX（以下简称甲方）

地址： 南京市江宁区弘景大道 99 号

邮编： 211169

电话： 025-86188586

乙方： XXX 公司（以下简称乙方）

地址：

邮编：

电话：

甲方作为金陵科技学院信息化建设的管理与技术负责部门，有责任确保金陵科技学院各类信息系统的运行安全和数据安全。乙方因工作需要，在金陵科技学院相关信息系统的建设、数据处理、系统运行过程中，应采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全，确保数据不被泄漏或损坏。依据《中华人民共和国数据安全法》，立约双方本着公平自愿的原则，签订下列条款共同遵守：

第一条 本协议所称数据，是指任何以电子或者其他方式对涉及金陵科技学院的信息的记录。数据处理，包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。数据安全，是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。

第二条：前条所述“数据”不含下列：

甲方事先以书面明示同意的不予保密的资料、信息等；

隐私政策

华为技术有限公司及其全球的关联公司（下文简称“华为”、“我们”和“我们的”）深知隐私对您的重要性，并会尊重您的隐私。请在向华为提交个人信息之前，阅读、了解本《隐私政策》（下文简称“本政策”）。本政策适用于显示本隐私政策、或链接至本隐私政策的华为网站和产品、服务。特别的，本网站由华为技术有限公司（注册地为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）运营，华为技术有限公司是该网站所收集的个人信息的信息处理者。

本政策阐述了华为如何处理您的个人信息，但本政策可能并不涉及所有可能的数据处理情境。有关收集产品或服务特定数据的信息可能由华为在特定产品或服务发布的专门隐私通知或补充声明中阐述，或者在收集数据时提供的通知中发布。

我们制定本政策的目的在于帮助您了解以下内容：

1. 华为如何收集和使用您的个人信息
2. 华为如何使用 Cookie 和同类技术
3. 华为如何披露您的个人信息
4. 您在个人信息处理活动中的权利
5. 华为如何保护您的个人信息
6. 华为如何处理儿童的个人信息

2.5.2 输出的：《数据出境合同合规审查报告》

- **格式：**Microsoft Word 文档 (.docx)，便于用户后续编辑和批注。
- **内容结构：**
 - **文件概要：**列出已审查的文件名称、审查所依据的主要法律法规框架（如中国《个人信息保护法》、欧盟GDPR标准合同条款SCCs）。
 - **总体合规评级：**给出一个总结性判断（例如：“整体风险中等，需重点关注以下5项缺失与高风险条款”）。
 - **条款级审查发现（报告主体）：**以清单形式逐项列出问题，每项包含：
 - **定位：**问题所在的文件、章节、页码/条款号。
 - **原文引用：**摘录有问题的合同原文。
 - **问题类型：**标识为“缺失条款”、“定义模糊”、“责任限制过度”、“与法规冲突”、“与实践不一致”等。
 - **风险分析：**解释该问题可能引发的法律、商业或操作风险（例如：“此模糊表述可能导致在数据泄露时责任界定不清”）。
 - **法规/标准依据：**引用相关的法律法规条文、监管要求或行业最佳实践。
 - **修改建议：**提供具体的、可供参考的修改文本或新增条款草案。

（二）我们知识库需要有的内容

- (1) 构建信源库，确定几个信源渠道；有一些公共的需要付费的数据库北大法宝、威科先行、westlaw等
- (2) 构建扩大信源的功能：能够主动搜索、识别互联网上的可靠信源，屏蔽掉不可靠信源，将有关信源及时更新到信源库中。
- (3) 构建更新知识的功能：将信源的信息及时更新到知识库中。

具体需要有的东西

1.东亚框架（以中、韩为主）

- (1) 中国框架（规范与案例）

我国《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》及《出境评估办法》主要限制重要数据、个人信息出境。尤其《出境评估办法》，适用范围明确限于重要数据和个人信息出境。不涉及该两类数据的，目前我国生效法律法规中没有明确的出境限制。



路径一：数据出境安全评估相关规范、指南

1. 《数据出境安全评估办法》（2022.07.07）

正式的官方文件依据是《数据出境安全评估办法》。

官方的注解可参见“《数据出境安全评估办法》答记者问”。

2. 《数据出境安全评估申报指南（第三版）》（2025.06.27）

 数据出境安全评估申报指南（第三版）.docx

改动的地方可见《数据出境安全评估申报指南|第二版与第三版逐条对比》。

 数据出境安全评估申报指南第二版与第三版逐条对比-数据信任与治理-20250630.pdf

3. 《数据出境安全评估申报指南（第二版）》（2024.03.22）

 数据出境安全评估申报指南（第二版）.doc

4. 《数据出境安全评估申报指南（第一版）》（2022.09.01）

a. 为了指导和帮助数据处理者规范、有序申报数据出境安全评估，国家互联网信息办公室编制了《数据出境安全评估申报指南（第一版）》，对数据出境安全评估申报方式、申报流程、申报材料等具体要求作出了说明。数据处理者因业务需要确需向境外提供数据，符合数据出境安全评估适用情形的，应当根据《数据出境安全评估办法》规定，按照申报指南申报数据出境安全评估。我

b.

 《数据出境安全评估申报指南（第一版）》.docx

 批注版《数据出境安全评估办法》答记者问.doc

c. 中英双语版：世辉律师事务所，https://mp.weixin.qq.com/s/_p2RMztk48a7mygM-8sOhg

d. 辅助文件

i. 江苏：

 江苏省数据出境安全评估申报工作指引（第一版）.pdf

ii. 海南：

 海南省数据出境安全评估申报工作指引(第一版).pdf

iii. 上海：《发布 | 数据出境安全评估申报工作实务问答（一）》；《发布 | 数据出境安全评估申报工作实务问答（二）》

iv. 浙江：《浙江省数据出境安全评估申报工作问答》；《浙江省数据出境安全评估申报材料指引》

e. 其他讯息

i. 《香港个人资料私隐专员公署就《数据出境安全评估办法》生效发布提醒》

5. 苏州市互联网信息办公室即日起，在“苏商通”门户网站、移动端APP推出苏州市数据出境安全评估申报备案平台，为企业“一站式”申报数据出境安全评估开通便捷通道，提供工作指引、申报备案、异议申报、申报咨询、政策动态五类服务。

网站入口：<https://jy.suzhou.com.cn/dataexport/#/export-index>



路径二：个人信息出境认证路径相关规范

• 2025年10月17日，网信办联合市监总局发布《个人信息出境认证办法》。

◦ 文件：《个人信息出境认证办法》

◦ 答记者问：《个人信息出境认证办法》答记者问

◦ 解读：数据何规，《个人信息出境认证实务问答》

• 2025年9月29日，市场监管总局（国家标准委）批准发布《数据安全技术 个人信息跨境处理活动安全认证要求》（GB/T 46068—2025）推荐性国家标准，将于2026年3月1日正式实施。

- GB/T 46068《数据安全技术个人信息跨境处理活动安全认证要求》国家标准已发布。为贯彻落实《个人信息出境认证办法》（国家互联网信息办公室、国家市场监督管理总局令第20号），确保个人信息出境认证工作有序实施，现将有关要求明确如下：自本公告发布之日起，《关于实施个人信息保护认证的公告》（国家市场监督管理总局、国家互联网信息办公室公告2022年第37号）附件《个人信息保护认证实施规则》中，涉及跨境处理活动的个人信息保护认证依据标准变更为GB/T 35273、GB/T 46068。
- 一图读懂：《我国个人信息跨境安全管理领域首项国家标准发布（附一图读懂）》
- 《个人信息出境认证专业机构备案指南》
 - 落实《个人信息出境认证办法》第十二条规定，国家互联网信息办公室会同国家数据局完成中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心、中央网信办（国家网信办）数据与技术保障中心、北京赛西认证有限责任公司3家机构的个人信息出境认证备案审核。个人信息处理者通过认证方式向境外提供个人信息的，可以向上述机构申请个人信息出境认证。为便于个人信息出境认证专业机构办理备案手续，国家互联网信息办公室上线个人信息出境认证专业机构备案系统，网址为<https://sjcj.cac.gov.cn>。备案材料具体要求和流程详见《个人信息出境认证专业机构备案指南》。

路径三：中国个人信息出境标准合同的规定

网信办指南

- 2024年3月22日，网信办发布了《个人信息出境标准合同备案指南（第二版）》
 -  个人信息出境标准合同备案指南（第二版）.docx
 - 《实务简评 | 安全评估及Scc第二版增改删了哪些内容？》
- 2023年5月30日，国家网信办发布了《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》
 - Word版：  《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》.docx
 - 地方网信的指引：
 - 《北京市个人信息出境标准合同备案指引》
 - 《上海市网信办关于个人信息出境标准合同备案的通知》
 - 解读参考：
 - 安杰世泽杨洪泉，《《个人信息出境标准合同》合规落地全解析 | 威科先行》；汇业黄春林，《汇业评论 | 个人信息出境标准合同备案实务问题解读》；中伦陈际红，《对比速览 | 个人信息保护影响评估模板VS风险自评估模板》
 - 财经E法，《个人信息出境有了第三条路，对企业意味着什么？》；
 - 英文翻译：网安寻路人，《《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》（英文全文翻译）》

正式版规定

- 2023年2月25日，中国大陆正式发布了《个人信息出境标准合同办法》
 - 官方解释：《个人信息出境标准合同办法》答记者问
 - 文本：  个人信息出境标准合同.pdf；  《个人信息出境标准合同》标准合同范本.docx
 - 新旧对比：中伦，《修改对比及要点速览》
 - 解读参见：6
 - 公安三所，《专家解读 | 中国个人信息跨境流动的“标准合同”规则解读》；
 - 君合孙博，《《个人信息出境标准合同》的适用与重点》；张继红，《夜线约见：为数据出境设置“红绿灯”》【电视访谈】；年利达，《China's standard contract for cross-border data transfers released: key implications》；数据何规，《再谈数据出境，三架马车落地之际的疑思》；中伦蔡鹏，《个人信息出境标准合同落地，企业应对的“道”与“法”》；一川Law，《一川快评 | 数据出境并无坦途：评《个人信息出境标准合同办法》》；君合，《君合法评 | 尘埃落定-标准合同落地八大关注点》；张丹，《《个人信息出境标准合同办法》二十大症结问题解读》；

- **英文翻译：**（非官方）德勤，[📄 Measures for the Standard Contract for Personal Information Cross-Border Transfer_v1.1_Bilingual.pdf](#)；王新锐团队翻译；[📄 \(英文版\) 个人信息出境标准合同.docx](#)
- **逐条解读：**植德王艺，[📄 230227_个人信息出境标准合同办法及标准合同逐条解读1.0版_MT.pdf](#)
- **境内处理者和境外接收方义务梳理（To-do List）：**[📄 230227_个人信息出境标准合同办法及标准合同逐条解读1.0版_MT.pdf](#)

征求意见稿

- 2022年7月，中国大陆发布了《个人信息出境标准合同规定（征求意见稿）》
 - **解读参见：**史宇航，《挖·规则 | 数据出境又一村：《个人信息出境标准合同规定（征求意见稿）》发布》；陈际红，《中国版标准合同条款揭开面纱，能否成为个人信息出境的通途（一）？》；方达合规组，《《个人信息出境标准合同规定（征求意见稿）》简析及政府审批跨境传输要求的展望》；

(2) 韩国框架

韩国的主要个人数据保护法规包括《个人信息保护法》（PIPA）以及《信息通信网络的利用促进及信息保护法》（Network Act，网络法）。此外，管理特定类型个人信息的其他法规包括《信用信息使用和保护法》（Credit Information Use and Protection Act）（“信用信息法”）和《位置信息保护和使用法》（Act on the Protection and Use of Location Information）（“位置信息法”）。韩国还颁布了两项重要的公共数据保护法律，即官方信息公开法（Official Information Disclosure Act）和促进公共数据提供和使用法（Act on Promotion of Provision and Use of Public Data）的法律。此外，韩国于2021年10月19日颁布了《关于数据产业和数据利用促进的框架法》（Framework Act on Promotion of Data Industry and Data Utilation）（框架法）。这是世界上第一部规范数据产业的框架法。为了规定法律要求和执行所必需的事项，韩国还颁布了一些总统令，例如个人信息保护法执行令（Enforcement Decree of the Personal Information Protection Act，PIPA执行令）。

【补充案例】

2.欧洲框架（以欧盟、英国为主）

(1) 欧盟框架

欧盟是目前数据出境合规风险最高、案件最集中的经济体，欧盟应该是我们重点关注的法域。

	颁布年份	法案名称	主要内容	链接
	2012	《欧盟基本权利宪章》	将个人数据权利提升到基本权利高度。	
数据保护	1981	《有关个人数据自动化处理的个人保护公约》（第108号公约）	对各成员国个人数据跨境流动进行了统一限制。	1. 中文版：（张余瑞） 📄 1.个人数据自动化处理中的个人保护公约（第108号公约）.pdf
	1995	《个人数据保护指令》 关于涉及个人数据处理的个人保护以及此类数据自由流通的第95/46/EC/号指令	对个人数据处理以及隐私保护做出规定。	1. 中文版： 📄 2.关于涉及个人数据处理的个人保护以及此类数据自由流通的指令.pdf
	2016	《通用数据保护条例》（GDPR）	严格限制用户数据的收集，规定了个人对数据的知情权、删除权、修	详细请参见 📄 通用数据保护条例（GDPR）

			改权、被遗忘权等数据控制权利。	1. 正文：https://gdpr-info.eu/（第三方网站，但是UI做得特别好，条文与recital之间的链接完整，使用体验舒服） a. 全文英文版链接（PDF）： eur-lex.europa.eu b. 中文版： i. 纸质版推荐：李世刚、包丁裕睿、王峥编著，《欧盟一般数据保护条例文本和实用工具》，人民日报出版社 ii. 电子版： 1.GDPR_中文.pdf； 1.GDPR_中文（丁晓东译）.docx iii. 关于翻译问题，分享一则趣事，参见新江湾的周日：《GDPR第89条：一个有趣的翻译错误》
--	--	--	-----------------	--

			和开发利用激发数据要素市场活力。	
竞争与平台治理	2022	《数字市场法》 (Digital Market Act)	在原有竞争规则的基础上进行补充完善，赋予大型互联网平台“守门人”责任。	详细请参见 📖 数字市场法（DMA） 1. 原文： 📄 4.数字市场法_EN.pdf 2. 草案： 📄 9.数字市场法.pdf 3. 中文版： a. （中英对照版）“中美法律评论译” 📄 【中美法律评论】中文翻译首发 欧盟《数字市场法》全文公布.pdf b. （“数据信任与治理”出品）「全译本 欧盟《数字市场法》正式公布 c. 洪延青，《欧盟《数字市场法》生效版本-中文翻译》 4. 解读：赵精武，《从“超大型平台”到“守门人平台”：欧盟《数字市场法》的制度逻辑与监管特征》；蔡鹏等，《专业解读 数字市场法（DMA）——解析欧盟对大型数字平台的监管策略》
	2022	《数字服务法》 (Digital Service Act)	规制欧盟境内主体的在线中介服务提供者，对传输、缓存、处理、删除等数据中介服务进行管理。	详细请参见 📖 数字服务法（DSA） 1. 原文： 📄 CELEX_32022R2065_EN_TXT.pdf 2. 中文版： a. 朱悦， 📄 欧盟《数字服务法》译文.pdf b. 洪延青，《欧盟《数字服务法》生效版本-中文翻译（上）》；《欧盟《数字服务法》生效版本-中文翻译（下）》
网络安全	2019	《网络安全法》 (Cybersecurity Act)	创制了欧盟网络安全认证框架。	详细请参见 📖 网络安全法（Cybersecurity Act） 1. 原文： 📄 6.网络安全法_EN.pdf 2. 中文版： a. 吴沈括，黄伟庆译， 📄 6.网络安全法_中文.pdf b. 📄 5.2019网络安全法案.pdf
	2022	《网络弹性法（草案）》 (Cyber Resilience Act)	对数字产品从设计到投入市场到淘汰使用的全生命周期提出了网络安全要求。	1. 原文： 📄 7.网络弹性法案_EN.pdf 2. 中文版：数据治理与竞争法研究翻译， 📄 7.网络弹性法案_中文.pdf

【欧盟案例】

(2) 英国框架

目前，在英国，数据保护的主要法律是英国通用数据保护条例（UK GDPR）和 2018 年数据保护法（DPA）。DPA 2018 补充了英国 GDPR，例如，为处理特殊类别的个人数据提供了额外条件。DPA 2018 还为信息专员办公室（ICO）的权力和个人在法院投诉和寻

求救济的权利提供了框架。DPA 2018 还包含有关执法和情报机构处理个人数据的条款。

3.美国框架（以加州为主）

4.东南亚框架（以新加坡为主）

5.其他国家和地区（来源：[📖 DLaw Hub网站导航【先看】](#)）

[📖 域外地区法律概览](#) 包含了全球157个国家和地区的数据保护法律制度梳理，部分国家还会细分为[数据保护法律制度](#)和[人工智能法律制度](#)两个板块。

[📖 🏠 临时仓库](#) 临时存放最新的海外数据法的新闻

[📖 欧洲](#)

[📖 亚洲](#)

[📖 中东](#)

[📖 非洲](#)

[📖 大洋洲](#)

[📖 美洲](#)

[📖 港澳台地区](#)

[📖 🏠 临时仓库](#)

6.四个案例库（来源：[📖 DLaw Hub网站导航【先看】](#)）

[📖 APP监管数据库](#)

[📖 典型司法案例](#)

[📖 行政执法案例库](#)

[📖 告知同意实例库](#)

五、难点/问题

（一）我们只做“中国→域外”，还是欧美也做？

主要是，精力有限

（二）怎么让用户尽量少操作？

【输入环节肯定还需要再琢磨一下】

（三）关于用户类型，是否有必要专门面向人工智能企业，还得再了解一下

六、总结

（一）把“数据合规”这个大场景缩小范围至“数据跨境流通合规”，是不是要缩小到中国数据出境，有待商议；

（二）中国数据出境有三个路径，分别对应着确定的流程，这些流程中我们能够用AI做的就是两个自评估报告，以流程前我们能做到就是；

（三）用户需要输入的东西基本明确，但输入方式有待进一步考虑；

（四）我们要输出的东西基本明确，最主要的就是两个草案，还有两个审查报告；

参考材料

- [DLaw Hub数据法知识平台：http://www.dlawhub.com/](http://www.dlawhub.com/)（这是我目前能找到的最全面的知识库，必用！）
- 律所解读：《[数据出境新规密集来袭，你需要这份数据出境合规指南](#)》（通商）
- 大成数据团队：《[中国数据违规出境执法典型案例梳理与要点评析](#)》<https://www.secrss.com/articles/87969>
- 君合法律评论《[近期值得关注的数据出境监管案例](#)》<https://www.junhe.com/legal-updates/2904>

- 跨国经营中的企业数据合规之道（vivo法务课程） <https://b23.tv/X9vPoJf>
- 【傅鹏：全球数据流通监管趋势，数据跨境合规超详细解读，法务律师必学，数据合规考试高分秘籍，零基础也能过！-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/87z296l>
- 傅鹏课程系列<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%90%88%e8%a7%84%e8%af%be%e7%a8%8b&mid=9D71F38461CF963372C39D71F38461CF963372C3&FORM=VIRE>
- 播客：硬核拆解跨境数据合规——解剖法律逻辑与交易实战作 <https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/697cb2f6b4be4c149b4a598f>



中国互联网协会团体标准《数据跨境合规流通体系建设指南》.pdf

421.47KB





企业数据合规指引与个人信息保护指引.pdf

15.25MB



- 深圳市企业数据合规指引http://static-www.dgla.org.cn/file/upload/20241211/file/20241211141209_64a36a45c8244e768168f12686fcdc22.pdf
- 网信办：《数据出境安全评估申报指南（第三版）》 https://www.szaicx.com/page142?article_id=19415
- 【合规搬运 | 对话数据合规法务总监-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/RndiTpZ>
- 【【全13讲+课件】数据资产全过程价值开发与合规风控-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/Kplyn4A>
- 【【全13讲+课件】数据资产全过程价值开发与合规风控-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/Kplyn4A>
- 【数据合规全实务应用手册---覆盖体系搭建、文书拟定、涉外网安、数据跨境等环节-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/qgrGB2o>
- 【傅鹏：全球数据流通监管趋势，数据跨境合规超详细解读，法务律师必学，数据合规考试高分秘籍，零基础也能过！-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/XEpcSC>
- 【EP025 | 傅鹏：硬核拆解跨境数据合规——解剖法律逻辑与交易实战-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/3FsD5O9>
- 【【合同相对论第43期】海问合伙人傅鹏律师：外如何玩转数据合规中的合同？ | 网络安全审查 | 数据合规-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/oEgqvQN>
- 【2022汽车出行行业数据合规总结-海问律师事务所-傅鹏-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/lmsnsni>
- 【数据法规讨论：欧洲GDPR vs 美国数据隐私法规-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/vhbXHPJ>
- 【60分钟详解GDPR The new EU General Data Protection Regulation in Under 60 Minutes!-哔哩哔哩】 <https://b23.tv/3ovWPQl>
- 开放群岛开源社区跨境数据流通小组2025年11月发布的《跨境数据流通合规与技术应用白皮书(2025)》



跨境数据流通合规与技术应用白皮书（2025）.pdf

4.01MB



- 《数据跨境时间探索白皮书》



数据跨境实践探索白皮书.pdf

588.06KB



- 《合规及跨境数据传输联合白皮书》



合规及跨境数据传输联合白皮书.pdf

3.22MB



- 《数据合规全攻略：法规解析.实践应用.数据资产探索》
- 《数据合规实务指引》

- 《数据百案分析》
- 先前材料